



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO MODELO PRÉ-APROVADO DE ETP:

- O presente modelo foi pensado para o uso no dia-a-dia da Administração, abarcando as aquisições/contratações com padrões corriqueiros neste Regional, sendo certo que aquisições/contratações peculiares, complexas, incomuns demandarão por parte das unidades competentes os ajustes necessários.
- Atenção, nesse novo modelo, os tópicos e subtópicos do ETP passam a ser **parte permanente da estrutura do documento**, constituindo um *checklist* dos elementos que devem ser analisados na elaboração deste estudo, razão pela qual **não podem ser apagados**.
- Todas as tabelas orientativas (cor cinza ou amarelo) deverão ser **deletadas** após a finalização da edição do respectivo instrumento.
- **Não excluir a informação do rodapé**, alinhada no canto inferior esquerdo, relativa à **versão e data** do presente modelo.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

Prezado servidor, esta versão 4 do ETP ainda é um projeto em andamento. O objetivo é que os principais pontos de reflexão relevantes para a elaboração correta e completa do ETP tenha um item/subitem, geralmente em sistema de pergunta e resposta, acompanhado de orientações didáticas e exemplos práticos. Acreditamos que nesta versão quase a integralidade desse objetivo foi atingido. Ainda assim, não deixe de consultar os Manuais do MGI/AGU (2423494, 2423495 e 2423496) e o Manual do TCU (2423497), pois são fontes formais e seguras para tirar dúvidas sobre o que incluir em cada tópico do ETP, sem prejuízo, é claro, de entrar em contato com os colegas de outras Unidades Responsáveis, com as Unidades de Contratações (DIAQS, DICONT, DILIC) ou com a CONJUR, pois estamos todos juntos buscando os melhores resultados possíveis para o TRT10.

- **Obs. 1:** O Estudo Técnico Preliminar deverá conter necessariamente os elementos previstos nos **incisos I, IV, VI, VIII e XIII**, e, quando não contemplar os demais elementos (II, III, V, VII, IX, X, XI, XII), obrigatório apresentar as devidas justificativas (art. 18, §2º, NLLC; art. 33, §1º, da [Res. CSJT nº 364/2023](#)).

- **Obs. 2:** Nas contratações em que **o TRT-10 for participante de um Sistema de Registro de Preços (SRP)**, promovido por outro órgão, deverá ser elaborado ETP com as informações dos **incisos I, II, IV, IX, X, XI e XIII**, visto que as informações dos incisos III, V, VI, VII, VIII e XII, considerando a totalidade da ata, serão produzidas pelo órgão gerenciador (art. 33, §2º, da [Res. CSJT nº 364/2023](#)).

- **Obs. 3:** É ilícita a elaboração de ETP *pro forma*, com o fito apenas de cumprir o rito processual (Acórdão 122/2020-TCU-Plenário).

- **Atenção:** Embora o ETP constitua um importante instrumento de justificação e transparência da futura contratação, ele não possuirá efetivo efeito regulatório ou obrigacional sobre as partes contratantes, aspectos estes objeto do futuro Temo de Referência (TR). Portanto, não se deve replicar no ETP todos os detalhamentos regulatórios e obrigacionais que serão objeto do TR. Veja-se que o ETP subsidiará a elaboração do futuro TR, e não o contrário. Ademais, é natural haver um aperfeiçoamento e detalhamento dos requisitos da contratação quando da elaboração do TR. Assim, reforce-se que, no particular, o objetivo do ETP será justificar os porquês dos requisitos exigidos (ou não exigidos). Tais justificativas se fazem: com a UR explicitando as razões pela qual entende necessários ou recomendáveis os requisitos exigidos; demonstrando que a exigência ou não exigência trouxe resultados práticos positivos ou negativos no passado; e que outros órgãos (ou o mercado em geral) também realizam exigências similares. Dito isso, reforce-se que apenas replicar o conteúdo que se pretende ver no futuro TR regulador da contratação não constitui, por si só, justificativa válida.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

1.1 - QUAL A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO (PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Neste tópico, indique qual é a necessidade da Administração, ou seja, o problema concreto que motiva a contratação, sempre sob a ótica do interesse público. Descreva os impactos negativos que a ausência da contratação pode causar ao serviço público, à continuidade das atividades ou o atendimento ao jurisdicionado.

Normalmente a necessidade encontra-se "um passo atrás" em relação ao objeto (solução) a ser contratado. Por exemplo: realizar a proteção patrimonial e de pessoas do Tribunal seria um exemplo de necessidade; já a contratação de postos de vigilantes seria uma das possíveis soluções (e, portanto, o objeto da contratação). A descrição da solução escolhida é tema do ITEM VII do ETP.

Exemplos:

- Necessidade de realizar a proteção patrimonial e de pessoas do Tribunal. A ausência do serviço compromete a segurança patrimonial e física, podendo gerar prejuízos financeiros e riscos à integridade dos servidores e usuários.
- Necessidade de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática utilizados nas atividades jurisdicionais. Sem a contratação, há risco de paralisação de sistemas essenciais, afetando diretamente a prestação do serviço à população.
- Necessidade de realizar tradução simultânea para eventos institucionais com participação internacional. A ausência do serviço prejudica a realização dos eventos e compromete a imagem institucional perante os parceiros estrangeiros.

1.2 - A NECESSIDADE DECORRE DE DETERMINAÇÃO LEGAL? INDIQUE/JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Nesta pergunta, deve-se responder se a necessidade de contratação decorre de obrigação imposta por norma legal, regulamentar ou decisão judicial. Exemplos: exigência de contratação de brigada de incêndio pela legislação de segurança; necessidade de acessibilidade conforme normas da ABNT; obrigações ambientais; cumprimento de metas do CNJ etc.

Caso exista essa imposição, indicar **o dispositivo legal, resolução, acórdão ou norma técnica** que fundamenta a necessidade.

Se não houver imposição normativa, esclarecer que a demanda resulta de decisão discricionária da Administração, ainda que alinhada a políticas públicas ou diretrizes institucionais.

Exemplos:

- Sim. A contratação de brigada de incêndio é exigida pela Lei XX/XXXX de segurança contra incêndios, regulamentada pelo Corpo de Bombeiros, além de normas técnicas aplicáveis.
- Sim. A contratação de intérprete de Libras para eventos oficiais decorre da obrigatoriedade prevista na Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, e no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta seu uso e assegura a acessibilidade às pessoas surdas em eventos institucionais.

1.3 - A NECESSIDADE POSSUI NATUREZA CONTINUADA? OU VISA SUPRIR UMA NECESSIDADE ESPECÍFICA E PONTUAL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Explique se a demanda ocorre de forma permanente, habitual ou recorrente ao longo do tempo. Use como base a natureza do objeto, histórico de contratações ou obrigações institucionais. Mesmo que a necessidade seja intermitente, justifique se há recorrência suficiente para caracterizá-la como continuada.

Exemplos:

- Sim. Serviço de limpeza e conservação: demanda contínua/permanente, essencial para o funcionamento da unidade, presente em todos os exercícios.
- Não. Aquisição eventual de mobiliário para nova unidade: demanda pontual, sem histórico de recorrência.

II - PREVISÃO NO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) E PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

2.1 - A DEMANDA ALINHA-SE COM OS OBJETIVOS DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ([Planejamento Estratégico do TRT10 - 2021 a 2026](#))?

Esta Contratação se alinha com:	N.º	Nome do Objetivo Estratégico (OE)	Perspectivas
()	1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Sociedade
()	2	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	
()	3	Garantir a razoável duração do processo	
()	4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	Processos Internos
()	5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	
()	6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	
()	7	Aperfeiçoar a Governança, a Gestão Estratégica e a Gestão Administrativa	
()	8	Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	
()	9	Desenvolver e implementar modelo de gestão de pessoas	Aprendizado e Crescimento
()	10	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	

2.2 - A DEMANDA ALINHA-SE COM OS OBJETIVOS DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL ([Plano de Logística Sustentável do TRT10 - 2021 a 2026](#))?

Esta Contratação se alinha com:	N.º	Nome do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
()	1	Erradicação da pobreza
()	2	Fome zero e agricultura sustentável
()	3	Saúde e Bem-Estar
()	4	Educação de qualidade
()	5	Igualdade de gênero
()	6	Água potável e saneamento
()	7	Energia limpa e acessível
()	8	Trabalho decente e crescimento econômico
()	9	Indústria, inovação e infraestrutura
()	10	Redução das desigualdades
()	11	Cidades e comunidades sustentáveis
()	12	Consumo e produção responsáveis
()	13	Ação contra a mudança global do clima
()	14	Vida na água
()	15	Vida terrestre
()	16	Paz, Justiça e Instituições Eficazes
()	17	Parcerias e meios de implementação

2.3 - A DEMANDA ESTÁ PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)? FOI LANÇADA NO SIGPLAC?

ORIENTAÇÕES:

Verifique se a demanda consta no PCA do ano previsto para início da vigência da futura contratação, consoante Portaria da Presidência nº 14/2023.

Caso conste, mencione o código identificador no PCA.

Se não constar, indique que será solicitada a inclusão da demanda, quando do impulso inicial do processo para a SECOP.

Exemplos:

– Sim. A demanda consta do Plano de Contratações Anual – PCA/2025, sob o código “xxxxxxxx”.

– Não. A demanda ainda não consta do PCA vigente. Será solicitada a inclusão quando do impulso inicial do processo para a SECOP, consoante da Portaria da Presidência nº 14/2023.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

Embora o ETP pareça um documento linear, não há problema em revisitar e ajustar os tópicos anteriormente elaborados. Por vezes, quando do levantamento de mercado, observa-se novas possibilidades ou variáveis, que podem demandar a reanálise dos requisitos até então exigidos. Igualmente, quando da estimativa de valor, pode-se observar que determinadas exigências elevam muito os custos, também demandando uma reanálise. Assim, não há problema que o ETP acabe apresentando um histórico do que se queria inicialmente, e depois o que se entendeu possível, diante das variáveis que foram sendo identificadas durante o estudo. Na verdade é até recomendável que assim o seja, pois confere maior coerência e credibilidade ao estudo realizado, visto que raramente temos, de pronto, todas as respostas e melhores soluções.

3.1 - REQUISITOS DO OBJETO

3.1.1 - QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

Sem prejuízo dos naturais aperfeiçoamentos e detalhamentos quando da elaboração do Termo de Referência, são **especificações mínimas** para que o objeto possa atender satisfatoriamente a necessidade da Administração:

ORIENTAÇÕES:

Informe, neste tópico, as especificações mínimas que o objeto deverá possuir para atender satisfatoriamente a necessidade da Administração, apresentando as respectivas justificativas e referências utilizadas para se estabelecer tais parâmetros.

Reforce-se que apenas replicar o conteúdo que se pretende ver no futuro TR regulador da contratação não constitui, por si só, justificativa válida.

Obs.: O ETP é um instrumento de justificação e transparência. Quanto às especificações do objeto, basta delinear os pontos principais ou básicos que o objeto deverá ter, e justificar as razões disso, seja explicando os motivos pelos quais a UR entende que eles são necessários, seja demonstrando que em contratações similares de outros órgãos também é comum exigir tais requisitos.

3.1.2 - SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Informe, neste tópico, se o objeto da contratação também demandará a contratação de serviços de manutenção e/ou assistência técnica, em especial se envolver o deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. Apresente as devidas justificativas.

Se tal serviço for necessário, e for conveniente licitá-lo/contratá-lo simultaneamente com o objeto principal, atentar para a necessidade de separá-lo em item específico, realizar a especificação de seus requisitos, bem como estimar seu quantitativo e valor.

Obs.: Desde que fundamentado em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Art. 40, §4º, Lei nº 14.133, de 2021, e art. 10, inciso II, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022).

Obs.: Não confundir a necessidade de contratação de serviços de assistência técnica com a eventual garantia contratual do objeto com assistência técnica (garantia técnica). Quando a assistência é prestada apenas para fins corretivos durante o período de garantia do objeto, não há de se falar em contratação independente dos serviços. Ou seja, a garantia técnica integra a própria garantia do objeto, portanto não envolverá custos adicionais e terá sua vigência desvinculada da contratação em si.

3.1.3 - NO CASO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SCMOE):

3.1.3.1 - FORAM IDENTIFICADAS AS NORMAS COLETIVAS (ACT/CCT) VIGENTES DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS DE TRABALHADORES DAS LOCALIDADES NAS QUAIS SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS? INDIQUE OS DOCUMENTOS SEI.

3.1.3.2 - O SALÁRIO DEFINIDO PELA UNIDADE RESPONSÁVEL ESTÁ DE ACORDO COM O PISO DA NORMA COLETIVA? INFORME O SALÁRIO.

3.1.3.2.1 - NO CASO DE FIXAÇÃO DE SALÁRIO ACIMA DO PISO DA CATEGORIA, APRESENTE AS JUSTIFICATIVAS PARA TANTO, MEDIANTE ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS, RESPONSABILIDADES E/OU COMPLEXIDADES ADICIONAIS NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS NECESSIDADES DESTES TRT10.

3.1.3.2.2 - APRESENTE AS JUSTIFICATIVAS PARA O VALOR FIXADO PARA O REFERIDO SALÁRIO ACIMA DO PISO, MEDIANTE PESQUISA E ANÁLISE CRÍTICA DOS SALÁRIOS ATUALMENTE PRATICADOS NO MERCADO PARA TAIS ATIVIDADES DIFERENCIADAS, OBSERVANDO SER VEDADA A FIXAÇÃO DO SALÁRIO MEDIANTE SIMPLES ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ADOTADOS EM CONTRATAÇÃO SIMILAR ATÉ ENTÃO VIGENTE NESTE REGIONAL.

3.1.3.3 - SERÁ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTOS DOS COLABORADORES COM A

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS? JUSTIFIQUE, INCLUSIVE O QUANTITATIVO ESTIMADO DE VIAGENS.

3.1.3.4 - CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A CONCESSÃO DE FÉRIAS SEM SUBSTITUTO DE FÉRIAS, APRESENTE AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.

3.1.3.5 - CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS DURANTE O RECESSO FORENSE, APRESENTE AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.

ORIENTAÇÕES:

- Norma Coletiva Aplicável:
- Salário Acima do Piso: Vide Acórdãos TCU nº 2101/2020-Plenário e 1097/2019-Plenário (vide: Parecer NUJUR 1997725 e Parecer NUJUR 2007503).
- Diárias e Passagens:
- Férias sem Substituto:
- Férias coletivas:

3.2 - REQUISITOS DE EXECUÇÃO

3.2.1 - QUAIS AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MODELO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

Sem prejuízo dos naturais aperfeiçoamentos e detalhamentos quando da elaboração do Termo de Referência, são **características mínimas do modelo de execução** para que o objeto possa atender satisfatoriamente a necessidade da Administração:

ORIENTAÇÕES:

As questões sobre como o objeto será fornecido devem constar neste tópico ("modelo de execução do objeto"). Indique como será a execução do objeto, ou seja, como será a dinâmica dos serviços a serem prestados (qual prazo, qual local, etc);

Exemplo 1 – Execução por postos fixos (modelo com dedicação exclusiva de mão de obra):

A prestação dos serviços ocorrerá por meio de **postos fixos de trabalho**, com **dedicação exclusiva de mão de obra**, alocados nas dependências do órgão contratante. A contratada deverá disponibilizar **copeiras/copeiros uniformizados, treinados e devidamente equipados**, atuando em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

As atividades incluem: **preparo e distribuição de café, chá, água e lanches** em reuniões e gabinetes; **higienização de utensílios; reposição de insumos e apoio em eventos internos**.

A contratada será responsável pela **supervisão direta, controle de frequência**, fornecimento dos materiais necessários e **substituição imediata** de pessoal em caso de ausência. A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado, com base em checklists de atividades e relatórios periódicos.

Exemplo 2 – Execução sob demanda (modelo por escopo, sem dedicação exclusiva):

Neste modelo, os serviços serão prestados **sob demanda**, mediante **solicitação prévia** da Administração, em ocasiões como eventos, reuniões ou reforço pontual no atendimento.

A contratada deverá atender aos chamados com antecedência mínima de 24 horas, alocando profissionais por períodos definidos, **sem manutenção de postos fixos**. O pagamento será efetuado com base nas **horas efetivamente trabalhadas**.

Caberá à contratada fornecer todos os recursos necessários, incluindo **uniformes, EPIs e utensílios**, bem como garantir a **qualidade e pontualidade do serviço**. A execução será acompanhada por servidor fiscal, com registro em ordens de serviço e relatórios de atendimento.

Reforce-se que apenas replicar o conteúdo que se pretende ver no futuro TR regulador da contratação não constitui, por si só, justificativa válida.

Obs.: Como dito, o ETP é um instrumento de justificação e transparência. Quanto ao modelo de execução do objeto, basta delinear os pontos principais ou básicos de como deverá ser a execução do objeto (locais, prazos, etc.), e justificar as razões disso, seja explicando os motivos pelos quais a UR entende que eles são necessários, seja demonstrando que em contratações similares de outros órgãos também é comum exigir dinâmica similar de execução.

3.2.2 - SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (INCLUSIVE OS LIMITES E PARTES DO OBJETO EM QUE SERÁ ADMITIDA).

ORIENTAÇÕES:

Este campo deve indicar **se será ou não admitida a subcontratação** no contrato, **justificando a decisão** e, quando aplicável, **estabelecendo com clareza os limites, as condições e as partes do objeto que poderão ser subcontratadas**.

A subcontratação deve observar o disposto no **art. 122, §§ 1º a 3º, da Lei nº 14.133/2021**, e seu tratamento adequado no Termo de Referência é essencial para garantir segurança jurídica, transparência e boa execução contratual, conforme já indicado em Parecer Jurídico CONJUR (doc. 2212670).

• QUANDO A SUBCONTRATAÇÃO NÃO FOR ADMITIDA:

Indicar expressamente que **não será admitida subcontratação**, por razões como: natureza do objeto, necessidade de controle direto pela Administração, confidencialidade, entre outros.

Exemplo: Não será admitida subcontratação, em razão da natureza do serviço, que exige vínculo direto e controle permanente da Administração sobre a execução contratual.

• QUANDO A SUBCONTRATAÇÃO FOR ADMITIDA:

Em caso positivo, deve-se detalhar no Termo de Referência:

- **Justificativa** para admitir a subcontratação (ex.: complexidade do objeto, especialização complementar etc.);
- **Partes do objeto** que poderão ser subcontratadas (ex.: apenas atividades acessórias ou específicas);
- **Limite percentual da subcontratação** (ex.: até 25% do valor do contrato);
- **Condições para subcontratação**, conforme recomendação jurídica:
 - A subcontratação **dependerá de autorização prévia e expressa da Administração**;
 - A contratada deverá apresentar **documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado**, para avaliação da Administração;
 - Deve constar a vedação prevista no **§3º do art. 122 da Nova Lei de Licitações**, que proíbe subcontratação integral do objeto.

Exemplo:

*Será admitida a subcontratação de **atividades acessórias**, como transporte de insumos e fornecimento de utensílios, até o limite de **30% do valor total contratado**.*

*A subcontratação dependerá de **autorização prévia e expressa da Administração**, mediante apresentação de documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado.*

É vedada a subcontratação integral do objeto, nos termos do §3º do art. 122 da Lei nº 14.133/2021.

Obs.: A admissão de subcontratação é exceção. Como regra, não devem superar 25% do objeto da contratação. As justificativas, no geral, são muito ligadas à prática de mercado, demandando uma avaliação cuidadosa pela UR. Importante, quando realizar as justificativas e delimitações do que poderá ser subcontratado, também citar exemplos de contratações similares de outros órgãos no mesmo sentido.

3.3 - REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

3.3.1 - QUAIS OS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE CABÍVEIS OU EXIGÍVEIS, NO CASO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Neste item, a Unidade Requisitante deve avaliar e indicar **quais critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade são aplicáveis à contratação** pretendida. A análise deve considerar aspectos **relacionados ao objeto, à forma de execução, aos insumos utilizados, à destinação de resíduos, ao atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, entre outros.**

Alguns exemplos de critérios possíveis:

- Sustentabilidade: exigência de materiais recicláveis ou reciclados, embalagens biodegradáveis, redução no consumo de energia e água, logística reversa, vedação ao uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, entre outros.
- Acessibilidade: uso de linguagem simples, disponibilização de conteúdos em formatos acessíveis, adequação de espaços físicos e equipamentos a pessoas com deficiência, atendimento prioritário, entre outros.

3.3.2 - CASO NÃO APLICÁVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADES, APRESENTAR AS JUSTIFICATIVAS.

ORIENTAÇÕES:

Caso não existam critérios cabíveis ao objeto, a **ausência deve ser devidamente justificada**, com base em razões **de fato e/ou de direito**, conforme orienta a controladoria geral da união em seu caderno de perguntas e respostas:

" Os órgãos e entidades que compõem a administração pública são obrigados a adotar critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações públicas, nas fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e na gestão dos resíduos sólidos.

A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito."

3.3.3 - FOI CONSULTADO O GUIA DE CONSTATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CSJT), OU, SUBSIDIARIAMENTE, O GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS (AGU)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Indique se os guias foram consultados e explique/justifique se foram identificadas eventuais medidas de sustentabilidade aplicáveis ao caso concreto.

3.4 - REQUISITOS DE GARANTIA

3.4.1 - SERÁ NECESSÁRIO E/OU RECOMENDÁVEL EXIGIR GARANTIA CONTRATUAL DO OBJETO (GARANTIA ALÉM DA LEGAL)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (TANTO PARA EXIGI-LA QUANTO PARA DISPENSÁ-LA).

ORIENTAÇÕES:

Neste tópico, deve-se justificar a necessidade ou não da exigência de garantia contratual do objeto (garantia maior que a prevista no Código de Defesa do Consumidor).

Para responder a este campo, o responsável pela contratação deve verificar se a exigência (ou não) de garantia contratual está de acordo com o que é comumente praticado no mercado para o tipo de objeto contratado.

Importa registrar que não será possível alterar a garantia durante a vigência do contrato, seja para adicionar ou retirar, sob pena de ferir o princípio da isonomia, nos termos do Art. 5º da Constituição Federal/1988.

Ressalte-se que **a decisão de se exigir ou não a garantia contratual deve ser fundamentada**, considerando as especificidades, conforme prescrito no Parecer CONJUR 2653160, *in verbis*:

"a) Nos itens 1.1.1 e 1.1.2 do tópico "III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE", os quais elencam sobre a garantia contratual do objeto, a UR explicitou que "não se aplica" a garantia contratual do objeto. Nesse contexto, necessário pontuar que a escolha de se exigir ou não a garantia contratual deve ser fundamentada, considerando as especificidades do contrato. A expressão "não se aplica" é, de fato, insuficiente para fundamentar a decisão. É essencial justificar a ausência da garantia contratual, elucidando as condições específicas da contratação que tornam a garantia dispensável. Essa justificativa deve incluir uma avaliação de risco e complexidade, conforme preceitua a Lei 14.133/21, arts. 96 a 102." (grifou-se)

Obs.: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

3.4.1.1 - EM CASO POSITIVO, O PRAZO INDICADO PARA A GARANTIA TAMBÉM É COMPATÍVEL COM AS PRÁTICAS DE MERCADO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Concluindo-se, justificadamente, pela pertinência de se exigir garantia contratual, necessário também justificar que o prazo escolhido também está alinhado com as práticas de mercado.

Obs.: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

3.4.2 - OS RISCOS OU CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO TORNAM NECESSÁRIO E/OU RECOMENDÁVEL A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (TANTO PARA EXIGI-LA QUANTO PARA DISPENSÁ-LA).

ORIENTAÇÕES:

A garantia de execução contratual é uma espécie de seguro, o qual poderá ser acionado caso o contratado, durante execução contratual, cause danos à Administração ou descumpra suas obrigações.

A Unidade Responsável deve avaliar se as **características do objeto contratado** ou os **riscos associados à execução contratual** justificam a exigência de garantia, conforme previsto nos art. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021.

Devem ser considerados, entre outros aspectos:

- O valor do contrato e sua relevância para o funcionamento da Administração;
- A complexidade e o grau de especialização exigido;
- O risco de inadimplemento ou falhas operacionais;
- A necessidade de proteger o erário de eventuais prejuízos;
- A criticidade da prestação contínua do serviço.

Importa registrar que, em caso de exigência da garantia da execução contratual, a Unidade Responsável deverá apresentar as devidas justificativas, observadas as disciplinas prescritas nos incisos I e II e § 2º, inciso I, do art. 35 da Portaria da Presidência 144/2023 (doc. 2350105), abaixo transcritos, haja vista que a contratação em tela se amolda às hipóteses de dispensa de tal exigência.

"Art. 35. Será dispensada a exigência de garantia de execução contratual nas contratações relativas a:

I - aquisição de bens e serviços sem mão de obra exclusiva, com pagamento somente após o recebimento definitivo do objeto;

II - serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, submetidos ao controle interno de conta vinculada e pagamento somente após o recebimento definitivo do objeto."

[...]

§ 2º Não se aplica a dispensa descrita neste artigo, quando:

I - a autoridade competente justificar encaminhamento em sentido contrário; (grifou-se)

Obs: Vale ressaltar que, como medida de eficiência, o art. 35 da [Portaria da Presidência nº 144/2023](#) já delineou alguns casos em que, como regra, não será necessário exigir garantia de execução, sem prejuízo de justificativas do caso concreto em sentido contrário.

Obs: Embora tenha nomenclatura parecida com a "garantia contratual do objeto", ambas não se confundem. Esta se refere à garantia do objeto em si, geralmente um produto (computador com garantia contratual de 5 anos, em vez dos 90 dias do CDC). Já a garantia de execução do objeto visa assegurar maior compromisso da empresa com a execução do objeto (geralmente uma prestação de serviços), de modo que, caso durante o curso da execução contratual venha a causar danos à Administração, ou descumpra suas obrigações contratuais, a Administração poderá, após o devido processo legal, acionar a garantia para se ver ressarcida ou quitadas as eventuais multas aplicadas.

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Fundamento: art. 98 e 99 da NLLC:

*Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de **até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato**, autorizada a majoração desse percentual para **até 10% (dez por cento)**, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.*

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subseqüentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo.

*Art. 99. Nas contratações de **obras e serviços de engenharia de grande vulto**, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a **até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato**.*

3.4.3 - SERÁ NECESSÁRIO E/OU RECOMENDÁVEL EXIGIR GARANTIA ADICIONAL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (APENAS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU CONTRATAÇÕES COM PAGAMENTO ANTECIPADO).

ORIENTAÇÕES:

No caso de contratações de obras e serviços de engenharia, deverá ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

No caso de previsão de pagamento antecipado (pagamento antes do recebimento definitivo), poderá ser exigida garantia adicional.

Em ambos os casos, apesar do nome "adicional", tal garantia possui finalidade específica, portanto, autônoma das demais, razão pela qual, em tese, pode ser exigida ainda que dispensada a garantia de execução, por exemplo (vide: tópico 5.4.4 do Manual de Licitações e Contratos do TCU - 5ª Ed.)

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Fundamento: art. 59 (obras e serviços de engenharia) e art. 145 (pagamento antecipado) da NLLC:

*Art. 59. (...) § 5º Nas contratações de **obras e serviços de engenharia**, será exigida **garantia adicional** do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.*

*Art. 145. Não será permitido **pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.*

§ 1º A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta.

*§ 2º A Administração **poderá** exigir a prestação de **garantia adicional** como condição para o pagamento antecipado.*

3.4.4 - SERÁ NECESSÁRIO E/OU RECOMENDÁVEL EXIGIR GARANTIA COMPLEMENTAR? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (APENAS QUANDO O CONTRATADO SE TORNAR DEPOSITÁRIO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO).

ORIENTAÇÕES:

No caso de contratações (ou cessões de uso) nas quais o contratado/cessionário fique na condição de depositário de determinados bens da Administração, caberá a exigência de garantia complementar no valor correspondente ao referidos bens (na prática, tem se observado tal ocorrência no TRT10 apenas na cessão de uso para o restaurante do foro de BSB).

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) **primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) **segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) **terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Fundamento: art. 101 da NLLC:

Art. 101. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.

3.4.5 - SERÁ NECESSÁRIO E/OU RECOMENDÁVEL EXIGIR GARANTIA DE PROPOSTA? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

A garantia de proposta, limitada a 1% do valor estimado da contratação, tem por finalidade precípua assegurar a assinatura do contrato pelo licitante vencedor ou evitar a não apresentação dos documentos necessários para a contratação. Em outras palavras, essa garantia tem a função de evidenciar a seriedade da proposta apresentada (Manual do TCU). Somente em casos excepcionais ela deve ser exigida (talvez, por exemplo, numa concorrência para construção da nova sede do TRT10).

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) **primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) **segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) **terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Fundamento: art. 58 da NLLC:

*Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de **garantia de proposta**, como requisito de pré-habilitação.*

*§ 1º A garantia de proposta **não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.***

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

3.5 - REQUISITOS DE PAGAMENTO

3.5.1 - DIANTE DAS PECULIARIDADES DO OBJETO E DO MERCADO, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR PAGAMENTO ANTECIPADO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Como regra, é vedada a realização de pagamento antecipado, parcial ou total. Entenda como pagamento antecipado, todo aquele realizado antes do recebimento definitivo do objeto. Se diante das peculiaridades do objeto for indispensável ou extremamente vantajoso assim proceder, realize as devidas explicações e justificativas, demonstrando o atendimento do disposto no §1º do art. 145 da NLLC.

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) **primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) **segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) **terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Fundamento: art. 145 da NLLC:

*Art. 145. Não será permitido **pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.*

*§ 1º A **antecipação de pagamento** somente será permitida se **propiciar sensível economia de recursos** ou se **representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço**, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta.*

§ 2º A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.

3.5.2 - SERÁ NECESSÁRIO E/OU RECOMENDÁVEL ESTABELECE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO OU CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A CONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Especialmente nas contratações de obras e serviços de engenharia por escopo, para que seja economicamente viável a execução do objeto, os pagamentos necessitam ser subdivididos em etapas da execução do objeto (cronograma físico-financeiro). Algumas contratações por escopo, mesmo não enquadradas como de engenharia, também demandam a subdivisão dos pagamentos em etapas (cronograma de pagamento), por exemplo, a contratação banca examinadora para realização de concurso público.

Assim, necessário avaliar e justificar a necessidade ou não de se realizar os pagamentos por etapas executadas e recebidas, tudo conforme características do mercado.

Ressalte-se que os pagamentos realizados por etapas, por ocorrerem após o recebimento definitivo de cada parte, não configura pagamento antecipado.

Por outro lado, deve-se ter cuidado com a subdivisão dos montantes a serem recebidos em cada etapa, assegurando que não haja grande concentração de valores nas etapas iniciais (jogo de cronograma). Recomendável sempre resguardar saldo para o recebimento definitivo final do objeto como um todo.

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Fundamento: Arts. 46, §9º, e 92, §5º, da NLLC; e :

*Art. 46. Na execução indireta de **obras e serviços de engenharia**, são admitidos os seguintes regimes:*
(...)

*§ 9º Os regimes de execução a que se referem os **incisos II, III, IV, V e VI** do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de **medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro** vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.*

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
(...)

*§ 5º Nos contratos de **obras e serviços de engenharia**, sempre que **compatível** com o regime de execução, a **medição será mensal**.*

3.5.3 – NO CASO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAIS SÃO OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESPERADOS E COMO ELES SERÃO AFERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO (OU SEJA, QUAIS AS JUSTIFICATIVAS E PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DO IMR)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Descreva os indicadores, parâmetros ou critérios que permitirão medir o desempenho da contratada e justificar eventuais glosas ou bonificações.
- Indique os padrões mínimos de qualidade que serão exigidos da contratada (ex: tempo de resposta, percentual de erros, tempo máximo de execução, nível de satisfação).
- Esses parâmetros serão usados para elaborar o **IMR**, obrigatório nos contratos de serviços continuados (Lei nº 14.133/2021, art. 141).
- Explique também se haverá adequação de pagamento conforme desempenho (pagamento integral, com desconto ou bonificação).

***Exemplo:** Espera-se tempo de resposta máximo de 24h para chamados técnicos e índice mínimo de 95% de conformidade nas atividades executadas. O pagamento será ajustado conforme desempenho mensal, com glosas para resultados abaixo do esperado.*

Obs: Esclareça-se que o IMR não se trata de medida punitiva, mas apenas de medição de aspectos qualitativos do serviço. Assim, cuidar para não deturpar a finalidade do IMR, para funcionar como se fosse uma sanção sem prévio contraditório e ampla defesa. Dependendo do grau de gravidade ou reiteração da falha qualitativa, será viável a abertura de processo sancionador.

3.6 - REQUISITOS AUXILIARES

3.6.1 - DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA, REVELA-SE RECOMENDÁVEL A UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

3.6.1.1 - AS JUSTIFICATIVAS PARA SUA UTILIZAÇÃO SE ALMOLDAM ADEQUADAMENTE ÀS HIPÓTESES DO ART. 3º DO DECRETO 11.462/2023? EXPLIQUE E INDIQUE O(S) RESPECTIVO(S) INCISO(S).

3.6.1.2 - HÁ EXPECTATIVA DE A DEMANDA ANUAL SE REPETIR NO ANO SEGUINTE (PRORROGAÇÃO DA ARP COM RENOVAÇÃO DE QUANTITATIVOS), OU A EVENTUAL PRORROGAÇÃO VISARIA APENAS CONCLUIR OS PEDIDOS REMANESCENTES DO ANO ANTERIOR (PRORROGAÇÃO DA ARP SEM RENOVAÇÃO DE QUANTITATIVOS)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Atentar que as justificativas para o uso do SRP devem demonstrar o enquadramento do caso em alguma das hipóteses previstas no 3º do Decreto nº 11.462/2023. A mera incerteza sob o ponto de vista da previsão de recursos orçamentários é insuficiente para justificar o uso do SRP.

Fundamento: Art. 3º do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

3.6.2 - DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA, REVELA-SE RECOMENDÁVEL A UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

3.6.1.1 - AS JUSTIFICATIVAS PARA SUA UTILIZAÇÃO SE ADEQUADAMENTE ÀS HIPÓTESES E REQUISITOS DOS ARTS. 3º, 6º, I, E 9º DO DECRETO 11.878/2024? EXPLIQUE E INDIQUE O(S) RESPECTIVO(S) DISPOSITIVO(S).

ORIENTAÇÕES:

Fundamento: Art. 3º do DECRETO Nº 11.878, DE 9 DE JANEIRO DE 2024

Art. 3º O credenciamento poderá ser adotado pela administração nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente - caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros - caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos - caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

(...)

Art. 6º A escolha pela contratação por credenciamento deverá ser motivada durante a fase preparatória e atender, em especial:

I - aos pressupostos para enquadramento na contratação direta, por inexigibilidade, conforme previsto no inciso IV do caput do art. 74 da Lei nº 14.133, de 2021; e

(...)

Art. 9º Na hipótese de contratações paralelas e não excludentes, a convocação dos credenciados para contratação será realizada de acordo com as regras do edital, respeitado o critério objetivo estabelecido para distribuição da demanda, o qual deverá garantir a igualdade de oportunidade entre os interessados.

Parágrafo único. A administração permitirá o cadastramento permanente de novos interessados, enquanto o edital de chamamento permanecer vigente.

3.7 - REQUISITOS DE SELEÇÃO

3.7.1 - NO CASO DE COMPRAS, PARA O JULGAMENTO ADEQUADO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR, SERÁ NECESSÁRIO ANALISAR AMOSTRAS? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Caso a UR entenda relevante para o adequado julgamento da proposta do fornecedor, justifique a necessidade de se exigir a apresentação de amostras.

Ressalte-se que a exigência de prova de conceito, amostra, protótipo, testes e outras formas de avaliação de conformidade do objeto é excepcional. Eventual exigência nesse sentido deve ser ponderada pela Administração à luz do caso concreto, mediante justificativa. O insucesso em contratações pretéritas pode justificar essa previsão. Há itens de baixa qualidade que simplesmente não funcionam como deveriam, embora possuam descrição técnica semelhante à de objetos de boa qualidade. O julgamento pelo menor preço pode atrair o fornecimento de bens de pouca qualidade, devendo a Administração adotar cautelas para não adquirir material imprestável e, mais importante, evitar repetidamente contratar nessas condições. (Modelo AGU - TR Compras)

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

3.7.2 - NO CASO DE SERVIÇOS, PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA DO FORNECEDOR, SERÁ NECESSÁRIA VISTORIA PRÉVIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Apresente as justificativas sobre a eventual necessidade de vistoria prévia (ou apresentação da declaração substitutiva admitida pela lei), diante das peculiaridades e riscos envolvidos na contratação, de modo a afastar alegações futuras do contratado de que "não conhecia adequadamente as condições do local da execução do objeto por falha de especificação pela Administração".

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

3.7.3 - É NECESSÁRIO AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE A SER CONTRATADA (HABILITAÇÃO JURÍDICA ESPECIAL)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Autorização do Poder Público" (Habilitação Jurídica): isso será aplicável quando a **atividade relacionada ao objeto contratado envolver maior controle por parte do Estado**, como nos casos de serviços de vigilância e de transporte de valores (Lei 7.102/1983, art. 20, incisos I e II), comercialização de armas de fogo e munições (Lei 10.826/2003, art. 4º, § 5º.), fabricação e distribuição de medicamentos (Lei 9.782/1999, art. 7º, inciso VII; Lei 6.360/1976, art. 2º.), entre outros. Cabe à Administração verificar se a atividade relacionada ao objeto a ser contratado exige registro ou autorização para funcionamento. (Manual TCU).

Não confundir tal requisito de qualificação com eventuais requisitos técnicos do produto a ser fornecido, por exemplo, selos de qualidade e controle sanitário, etc.

3.7.4 - SERÁ NECESSÁRIO EXIGIR QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS ADICIONAIS? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (TANTO PARA EXIGI-LAS QUANTO PARA DISPENSÁ-LAS).

3.7.4.1 - CAPITAL SOCIAL (CS) OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) NÃO INFERIOR A DETERMINADO PERCENTUAL DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

3.7.4.2 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO OU CAPITAL DE GIRO (ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE) DE, NO MÍNIMO, 16,66% (DEZESSEIS INTEIROS E SESSENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (APLICÁVEL ÀS SCMOE - ACÓRDÃO 592/2016-PLENÁRIO)

3.7.4.3 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL MENOR OU IGUAL A 0,6 (ACÓRDÃO 628/2014-PLENÁRIO).

3.7.4.4 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS, DE QUE UM DOZE AVOS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E/OU COM A INICIATIVA PRIVADA VIGENTES NA DATA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NÃO É SUPERIOR AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO INTERESSADO (APLICÁVEL ÀS SCMOE)

ORIENTAÇÕES:

As exigências de qualificação técnica e econômica representam dois dos principais elementos restritivos da competitividade, não por menos, foram ressaltados expressamente na própria Constituição Federal (art. 37, XXI, da CF/88), portanto, devem ser devidamente justificados.

Destaque-se que a mera citação de artigo de lei ou de Acórdão do TCU **não constitui justificativa válida**. Tais elementos apenas corroboram a existência de fundamento legal para as eventuais exigências, mas sempre sem prejuízo da indispensável necessidade de justificar/demonstrar as razões pelas quais tais exigências serão necessárias no caso concreto.

No ETP, preocupe-se apenas em justificar a necessidade de tal exigência. Não se preocupe com o texto regulador da obrigação em si, pois já há texto sugerido no modelo de TR.

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) **primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) **segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) **terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Obs: Ressalte-se, outrossim, que as exigências de qualificação econômica constituem **rol taxativo do art. 69 da NLCC**. Portanto, as justificativas, individual ou coletivamente, devem abarcar cada uma das espécies de qualificação econômica adicional que se revelarem necessárias para a contratação de empresas com maior robustez e qualidade econômico-financeira. Veja-se as espécies atualmente viáveis de serem exigidas, desde que justificadas:

- a) Comprovação de capital social (CS) ou Patrimônio Líquido (PL) não inferior a determinado percentual do valor estimado da contratação;
- b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação para o período de 12 meses (Aplicável às SCMOE - Acórdão 592/2016-Plenário)
- c) Índice de Endividamento Total menor ou igual a 0,6 (Acórdão 628/2014-Plenário).
- d) Declaração de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado (Aplicável às SCMOE)

3.7.5 - SERÁ NECESSÁRIO EXIGIR QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS (TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL) ESPECIAIS? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE (TANTO PARA EXIGI-LAS QUANTO PARA DISPENSÁ-LAS).

3.7.5.1 - PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL

3.7.5.2 - REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO FORNECEDOR EM ENTIDADE PROFISSIONAL

3.7.5.3 - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA (LIMITE 50% DO QUANTITATIVO

RELEVANTE; EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE ATÉ 3 ANOS, SE SERVIÇO CONTINUADO)

3.7.5.4 - INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO NO LOCAL DA EXECUÇÃO

3.7.5.5 - DECLARAÇÃO DE QUE O FORNECEDOR TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA CONTRATAÇÃO (DECLARAÇÃO DO TÓPICO DA VISTORIA PRÉVIA).

3.7.5.6 - APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAL(IS), DEVIDAMENTE REGISTRADO(S) NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBJETO DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES

3.7.5.7 - RELAÇÃO DE COMPROMISSOS POR ELE ASSUMIDOS, QUE IMPORTEM EM DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO APRESENTADO PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

ORIENTAÇÕES:

As exigências de qualificação técnica e econômica representam dois dos principais elementos restritivos da competitividade, não por menos, foram ressaltados expressamente na própria Constituição Federal (art. 37, XXI, da CF/88), portanto, devem ser devidamente justificados.

Destaque-se que a mera citação de artigo de lei ou de Acórdão do TCU **não constitui justificativa válida**. Tais elementos apenas corroboram a existência de fundamento legal para as eventuais exigências, mas sempre sem prejuízo da indispensável necessidade de justificar/demonstrar as razões pelas quais tais exigências serão necessárias no caso concreto.

No ETP, preocupe-se apenas em justificar a necessidade de tal exigência. Não se preocupe com o texto regulador da obrigação em si, pois já há texto sugerido no modelo de TR.

Obs: Essas justificativas, assim como todas as demais que se fizerem necessárias no ETP (especialmente diante de exigências que podem onerar ou restringir a competitividade), devem observar as seguintes diretrizes, para que sejam compreendidas como minimamente satisfatórias:

- a) **primeiro**, explique por qual razão a UR entende necessário, importante e/ou recomendável que se exija tal requisito especial ou diferenciado;
- b) **segundo**, se possível, reforce essa justificativa ponderando os eventuais problemas ou bons resultados obtidos em contratos anteriores em razão de se ter exigido ou não tal requisito especial ou diferenciado;
- c) **terceiro**, cite 3 exemplos de contratações similares de outros órgãos que fizeram exigências semelhantes, demonstrando, assim, sua compatibilidade com a prática de mercado.

Obs: Ressalte-se, outrossim, que as exigências de qualificação técnica constituem **rol taxativo do art. 67 da NLLC**. Portanto, as justificativas, individual ou coletivamente, devem abarcar cada uma das espécies de qualificação técnica especial que se revelarem necessárias para a contratação de empresas com maior robustez e qualidade econômico-financeira. Veja-se as espécies atualmente viáveis de serem exigidas, desde que justificadas:

- a) Prova de atendimento de requisitos previstos na lei especial;
- b) Registro ou inscrição do fornecedor em entidade profissional;
- c) Atestados de Capacidade Técnica (limite 50% do quantitativo relevante; Experiência mínima de 3 anos se serviço continuado);
- d) Instalação de escritório no local da execução;
- e) Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação (Declaração do tópico da Vistoria Prévia).
- f) Apresentação de Profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes;
- g) Relação de compromissos por ele assumidos, que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico apresentado para fins de qualificação técnico-profissional;

Obs: Nas contratações de postos de serviço (SCMOE), não confundir os eventuais requisitos de experiência, formação ou qualificação dos profissionais terceirizados com a necessidade de se exigir da licitante, na fase de habilitação, comprovação de qualificação técnico-profissional. Esta exigência é bem mais restrita, em regra, ocorre em contratações de Engenharia, Arquitetura e Medicina, nas quais deve haver um especialista diferenciado no mercado que, além de ter registro profissional específico, será o responsável técnico pela execução do objeto como um todo.

IV - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

4.1 - QUAL A ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER CONTRATADA?

ORIENTAÇÕES:

Com base em dados de consumo histórico e/ou projeções futuras fundamentadas, informe a quantidade estimada para contratação.

No caso de contratações com dedicação exclusiva de mão de obra, deve-se informar a quantidade dos postos e também dos diversos insumos, se for o caso (materiais, ferramentas, uniformes, entre outros).

Obs: A definição do aspecto quantitativo demanda pormenorização, com a demonstração dos cálculos pelos quais se chegou à estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de ser registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificação e consequentes questionamentos, que se tornam mais difíceis de responder à medida que o tempo transcorre, quando a memória e a documentação correspondente podem estar menos acessíveis. Assim, deve-se evitar ao máximo estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a quantidade estimada e a demanda (AGU).

4.1.1 - JUSTIFIQUE, APRESENTE A MEMÓRIA DE CÁLCULO E OS DOCUMENTOS QUE DÃO SUPORTE À QUANTIDADE INDICADA.

ORIENTAÇÕES:

Considerando o quantitativo informado no subitem 4.1, a Unidade Requisitante deve justificá-lo, bem como apresentar a **memória de cálculo e os documentos que lhe dão suporte**, conforme exigido no art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

A estimativa de quantidade deve estar lastreada em **dados objetivos e justificativas técnicas**, como por exemplo: consumo histórico, relatórios de serviços prestados, número de atendimentos, plantas físicas, turnos de funcionamento, eventos previstos, entre outros indicadores.

A **ausência de justificativas e da devida fundamentação** pode ser caracterizada como **erro grosseiro**, passível de responsabilização do agente, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2459/2021 – Plenário/TCU). A elaboração de documentos sem demonstração dos critérios utilizados para definição das quantidades compromete a legalidade, a eficiência da contratação e a segurança jurídica do processo.

4.1.2 - HÁ EXPECTATIVA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA DEMANDA PARA O FUTURO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Neste item, a Unidade Requisitante deve avaliar se há expectativa de **aumento ou diminuição da demanda** relacionada ao objeto da contratação, ao longo da vigência do contrato. Essa avaliação deve considerar, **por exemplo**:

- **Mudanças institucionais** (ex: criação ou extinção de unidades/setores);
- **Aumento de usuários ou de atividades prestadas**;
- **Reorganização de rotinas, turnos ou estruturas físicas**;
- **Implantação de sistemas ou soluções que possam impactar o serviço/fornecimento**.

Caso **não haja previsão de variação significativa**, deve-se declarar que a demanda deverá se manter estável, com base na análise dos anos anteriores ou nas projeções **futuras conhecidas**.

É importante justificar a resposta com dados, estudos ou registros administrativos que embasem a expectativa, contribuindo para o dimensionamento adequado do objeto e evitando contratações superdimensionadas ou subdimensionadas.

4.1.3 - FORAM CONSIDERADAS AS EVENTUAIS INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

A Unidade Requisitante deve indicar se, na definição do quantitativo e da estratégia de contratação, foram **consideradas possíveis interdependências com outras contratações**, com o objetivo de **viabilizar economia de escala** e maior racionalidade no gasto público.

Deve-se analisar, por exemplo:

- Se há **contratos similares em tramitação ou em execução** por outras unidades;
- Se o objeto pode ser **agregado ou compartilhado** com outras demandas (internas ou de outros órgãos, consórcios etc.);
- Se é mais eficiente contratar de forma **centralizada, regionalizada ou por agrupamento de lotes**.

Mesmo que se conclua pela **inexistência de interdependências**, essa análise deve ser registrada e justificada. Essa reflexão atende ao princípio do planejamento, conforme o art. 18, §1º, IV da Lei nº 14.133/2021, e ajuda a prevenir fragmentações indevidas de despesas.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Embora o ETP pareça um documento linear, não há problema em revisitar e ajustar os tópicos anteriormente elaborados. Por vezes, quando do levantamento de mercado, observa-se novas possibilidades ou variáveis, que podem demandar a reanálise dos requisitos até então exigidos. Igualmente, quando da estimativa de valor, pode-se observar que determinadas exigências elevam muito os custos, também demandando uma reanálise. Assim, não há problema que o ETP acabe apresentando um histórico do que se queria inicialmente, e depois o que se entendeu possível, diante das variáveis que foram sendo identificadas durante o estudo. Na verdade é até recomendável que assim o seja, pois confere maior coerência e credibilidade ao estudo realizado, visto que raramente temos, de pronto, todas as respostas e melhores soluções prontas.

5.1 - QUAIS SOLUÇÕES EXISTEM NO MERCADO PARA RESOLVER A NECESSIDADE IDENTIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO? INDIQUE-AS E INFORME QUAIS AS FONTES UTILIZADAS PARA SE BUSCAR POSSÍVEIS SOLUÇÕES.

ORIENTAÇÕES:

Descreva as principais alternativas identificadas, como produtos, serviços, tecnologias ou arranjos contratuais e indique quais foram as diligências realizadas (quais foram as fontes utilizadas para se buscar possíveis soluções).

Soluções disponíveis no mercado

- Relacione as alternativas viáveis para atender à necessidade da Administração.
- As soluções podem incluir contratação de empresas especializadas, aquisição de sistemas, terceirização de serviços, consórcios públicos, entre outros.
- Utilize referências de consultas a sites especializados, fornecedores, catálogos técnicos ou experiências anteriores.

***Exemplo:** Para atender à necessidade de gestão de documentos eletrônicos, foram identificadas soluções como contratação de software SaaS (modelo em nuvem), desenvolvimento interno e aquisição de licença perpétua.*

Obs: Essa prospecção e avaliação deverá ser realizada, ainda que leve à conclusão de que as metodologias já tradicionalmente empregadas em contratações anteriores são as mais aptas à satisfação da necessidade administrativa. Seja qual for a solução adotada, sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos (AGU).

Obs: Caso após o levantamento de mercado a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível (art. 9º, I, §2º, da IN SEGES/ME nº 58/2022)

5.2 - FORAM CONSIDERADAS CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVAÇÕES QUE MELHOR ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO? RELACIONE-AS.

ORIENTAÇÕES:

Neste tópico, informe se foram analisadas contratações semelhantes realizadas por outros órgãos públicos. Em caso positivo, cite os exemplos consultados e destaque se houve metodologias ou soluções inovadoras que possam ser aproveitadas.

5.2.1 - ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE CONTRATAÇÃO DE TIC, FOI ANALISADO O RISCO DE DESCONTINUAÇÃO DA TECNOLOGIA UTILIZADA NA SOLUÇÃO ATUALMENTE ADOTADA? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Atentar-se, a depender do objeto que se pretende contratar, para o dinamismo do mercado. Uma modelagem adotada em contratação anterior não necessariamente será a mais adequada atualmente se o segmento do serviço e/ou bem pretendido rotineiramente apresenta inovações.

5.3 - APRESENTE OS PRINCIPAIS PRÓS E CONTRAS DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO (TANTO DO PONTO DE VISTA TÉCNICO QUANTO

ORIENTAÇÕES:

Neste tópico, apresente os aspectos positivos e negativos de cada alternativa, considerando tanto critérios técnicos quanto econômicos.

Em outras palavras:

- Apresente uma comparação estruturada das alternativas (pode ser em forma de quadro ou parágrafos).
- Avalie critérios como: custo inicial, custo de manutenção, facilidade de implementação, riscos, escalabilidade, dependência tecnológica, entre outros.

Exemplo: A locação de impressoras apresenta custo mensal fixo e suporte técnico incluso (pró), mas depende da definição de volume mínimo de impressões (contra).

5.3.1 - NO CASO DE COMPRAS, FOI VERIFICADO SE A OPÇÃO PELA AQUISIÇÃO É MAIS VANTAJOSA DO QUE OUTRAS ALTERNATIVAS, A EXEMPLO DA LOCAÇÃO DE BENS (ART. 44 DA LEI Nº 14.133/2021)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Justifique a escolha entre comprar, alugar ou adotar outra solução, conforme o art. 44 da Lei nº 14.133/2021.

Exemplo: Considerando o uso contínuo, a aquisição de nobreaks é mais vantajosa do que a locação, visto que o valor residual após cinco anos de uso justifica a compra, **conforme demonstrado por meio da análise comparativa apresentada neste subitem e/ou no subitem 5.3.**

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 - PESQUISA DE PREÇOS - ASPECTOS GERAIS

6.1.1 - CADA ITEM DO OBJETO PESQUISADO POSSUI, AO MENOS, TRÊS PREÇOS VÁLIDOS? INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.1.1.1 - CASO NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO O MÍNIMO DE 3 PREÇOS, APRESENTE AS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS?

6.1.2 - FOI PRIORIZADA A PESQUISA POR PREÇOS PÚBLICOS? INFORME QUAIS FORAM AS FONTES UTILIZADAS E INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.1.2.1 - CASO A PESQUISA TENHA SIDO REALIZADA APENAS COM PREÇOS DE INTERNET OU DE FORNECEDORES (PROPOSTA DE EMPRESAS), REFORCE AS JUSTIFICATIVAS PARA TANTO (EXCEÇÃO À PRIORIZAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS).

ORIENTAÇÕES:

Informe se foi possível obter, para cada item ou serviço, ao menos três ~~cotações~~ **preços** válidos, conforme boas práticas e diretrizes da IN nº 65/2021. Em caso negativo, justifique, **com comprovação documental juntada nos autos (prints, e-mails, etc.)**, a limitação identificada (ex: mercado restrito, exclusividade, sazonalidade). **Indique, também, quais foram as fontes utilizadas na pesquisa (Banco de Preços, PNCP, e-mail para órgãos públicos, Painel de Preços, etc.).**

Obs: A pesquisa de preços, como regra, demanda a coleta de, pelo menos, três preços válidos (desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados - devidamente) por item pesquisado (art. 6º da IN 65/2021). Caso contrário, obrigatório constar **justificativa, com comprovação documental juntada nos autos (prints, e-mails, etc.)**, pela unidade responsável pela pesquisa sobre a **inviabilidade de atendimento do requisito**, para fins de futura aprovação **pela autoridade competente**, em caráter excepcional, ~~do preço~~ da definição do preço estimado com base em menos de três preços (§5º do art. 6º da IN 65/2021).

Fundamento: Art. 6º, §5º, da IN 65/2021 - SEGES/ME

Obs.: PREÇOS PÚBLICOS DEVEM SER PRIORIZADOS: Os preços públicos são fontes prioritárias, nos termos do art. 5º, § 1º, da IN nº 065/2021 do Ministério da Economia e dos Acórdãos 1445/2015 e 1875/2021 do Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU.

O ideal é que a definição do orçamento estimado seja baseada em uma "cesta de preços" (podendo conter preços públicos/propostas de empresas/preços de internet), sendo priorizados os preços públicos, de tal modo que o agente responsável possua o maior número de elementos para realizar a necessária análise crítica do conjunto de preços. A elaboração de orçamento estimativo da licitação com base em pesquisa de mercado exclusivamente junto a potenciais fornecedores (propostas de empresas), sem considerar contratações similares realizadas pela Administração Pública, pode ser tipificada como erro grosseiro, o que gera responsabilização aos agentes envolvidos, conforme prescrito pelo Tribunal de Contas da União - TCU no Acórdão 3569/2023- Segunda Câmara.

Obs.: Nunca utilize preços de contratos ou de Atas de Registro de Preços cujas especificações do objeto não sejam compatíveis com aquelas constantes do termo de referência do trt10.

Preços que apresentarem pequenas divergências nas especificações ou demais condições contratuais podem, excepcionalmente, ser utilizados e devem ser sinalizados com a seguinte informação: "item com especificações aproximadas", desde que devidamente justificado e que as especificações divergentes sejam mínimas e não representem parte do objeto com alta relevância no preço final do bem ou serviço.

Outros preços que não podem ser usados como preços referenciais:

- Preços constantes em editais de pregões, de estudos técnicos preliminares e de termos de referência de outros órgãos (que são apenas preços estimados de outros órgãos);
- Preços do Mercado Livre ou sites afins;

Excepcionalmente, nas hipóteses em que restarem esgotadas todas as possibilidades de identificação de preços de contratos ou ARPs vigentes (desde que devidamente justificado após a atualização dos respectivos preços pelo IPCA ou índice próprio) podem ser usados preços de contratos ou ARPs que:

tenham perdido a vigência no período de **até 1 (um) ano** anterior à data da pesquisa de preços que está sendo realizada;

tenham perdido a vigência no período **superior a 1 (um) ano** anterior à data da pesquisa de preços que está sendo realizada (**Fundamento:** § 3º do art. 5º da IN nº 065/2021 do Ministério da Economia).

6.2 - PREÇOS PÚBLICOS

6.2.1 - FOI UTILIZADO O PREÇO DO CONTRATO ATUAL DO TRT? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.2 - OS PREÇOS PÚBLICOS ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO

DA DATA DA PESQUISA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.3 - CASO NÃO, FORAM DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PELO IPCA OU POR ÍNDICE PRÓPRIO, CONFORME O CASO CONCRETO? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.4 - A VIGÊNCIA CONTRATUAL (EM CASO DE CONTRATOS) OU A DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO E/OU HOMOLOGAÇÃO (EM CASO DE PREÇOS DO BANCO DE PREÇOS) FORAM SINALIZADAS? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.5 - A DESCRIÇÃO DO OBJETO FOI SINALIZADA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.6 - A QUANTIDADE FOI SINALIZADA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.7 - A UNIDADE DE MEDIDA FOI SINALIZADA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.8 - O PREÇO A SER UTILIZADO FOI SINALIZADO? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.9 - OS ITENS FORAM NOMEADOS CONFORME O CASO CONCRETO (PP1 – ITEM 1, PP2 – ITEM 1...)? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.2.10 - OS PREÇOS FORAM AGRUPADOS CONFORME DEMONSTRADO NOS SUBITENS 5.1.2.7 E 5.1.2.8 DO MANUAL DE PESQUISA DE PREÇOS - PASSO A PASSO - DIAS? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

ORIENTAÇÕES:

Explique se houve priorização de fontes públicas de preços, como Painel de Preços, Compras.gov.br, Banco de Preços em Saúde (BPS), contratações de órgãos congêneres ou atas de registro de preços vigentes.

Indique os links consultados ou os documentos SEI em que tais fontes estão registradas.

Demonstre a observância dos parâmetros básicos para validade da pesquisa de preços realizada, conforme perguntas de cada subitem.

6.3 - PREÇOS DE INTERNET

6.3.1 - OS PREÇOS ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 6 MESES DA DATA DA PESQUISA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.3.2 - A DATA DA PESQUISA FOI SINALIZADA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.3.3 - A DESCRIÇÃO DO OBJETO FOI SINALIZADA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.3.4 - A UNIDADE DE MEDIDA FOI SINALIZADA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.3.5 - OS ITENS FORAM NOMEADOS CONFORME O CASO CONCRETO (PI1 – ITEM 1, PI2 – ITEM 1...)? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.3.6 - OS PREÇOS FORAM AGRUPADOS CONFORME DEMONSTRADO NOS SUBITENS 5.1.2.7 E 5.1.2.8 DO MANUAL DE PESQUISA DE PREÇOS - PASSO A PASSO - DIAQS? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

ORIENTAÇÕES:

Demonstre a observância dos parâmetros básicos para validade da pesquisa de preços realizada, conforme perguntas de cada subitem.

6.4 - PREÇOS DE PROPOSTAS

6.4.1 - AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE (6 MESES DA DATA DA PROPOSTA)? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.4.2 - AS PROPOSTAS POSSUEM AS INFORMAÇÕES ABAIXO?

EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

- a) descrição do objeto, valor unitário e total;
- b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
- c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) dados bancários;
- e) data de emissão; e
- f) nome completo e identificação do responsável.

6.4.3 - APRESENTE A RELAÇÃO DOS FORNECEDORES CONSULTADOS, O REGISTRO DAQUELES QUE NÃO ENVIARAM RESPOSTA, BEM COMO AS JUSTIFICATIVAS PARA A ESCOLHA DOS REFERIDOS FORNECEDORES CONSULTADOS. EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

ORIENTAÇÕES:

Liste as empresas consultadas na pesquisa de preços, explicando o critério utilizado para sua escolha (ex: localização geográfica, atuação no mercado, cadastros oficiais, histórico de fornecimento). Identifique também quais empresas não apresentaram resposta à solicitação de cotação. Sempre que possível, inclua **os documentos que comprovem o envio das solicitações, como a cópia do e-mail de solicitação ou outro meio utilizado** para o contato.

Demonstre a observância dos parâmetros básicos para validade da pesquisa de preços realizada, conforme perguntas de cada subitem.

6.5 - OUTROS ASPECTOS ESPECIAIS

6.5.1 - TRATANDO-SE DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

6.5.1.1 - FORAM OBSERVADOS OS PARÂMETROS ESPECIAIS PREVISTOS NOS §§2º, 5º E 6º DO ART. 23 DA NLLC, NA IN SEGES/ME Nº 91/2022 E NO DECRETO Nº 7.983/2013? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.5.1.2 - FOI UTILIZADA A TABELA SINAPI COMO BASE DE REFERÊNCIA? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

6.5.1.3 - JUSTIFIQUE A ESCOLHA ENTRE A UTILIZAÇÃO DA TABELA SINAPI - DESONERADO (ACRESCIDO O PERCENTUAL DA CPRB NO BDI) OU A DA TABELA SINAPI - NÃO DESONERADO (EXCLUÍDO O PERCENTUAL DA CPRB NO BDI)? EXPLIQUE/DEMONSTRE/INDIQUE O DOCUMENTO SEI.

ORIENTAÇÕES:

Descreva de forma clara como os critérios legais e normativos foram seguidos na formação da estimativa, como uso de tabelas oficiais (SINAPI, SICRO), adoção de composições analíticas, encargos sociais, BDI, entre outros.

Fundamente com base nas normas mencionadas.

Informe se a Tabela SINAPI foi utilizada e qual versão foi adotada (mês/ano). Indique se os preços considerados foram desonerados ou onerosos e justifique a compatibilidade da tabela com o objeto pretendido.

Explique o motivo da escolha por valores onerados ou desonerados da Tabela SINAPI, com base nas características do regime tributário da contratada ou nos custos estimados da execução. Fundamente a opção com base na IN SEGES/ME nº 91/2022.

Obs: SINAPI ONERADA X DESONERADA: Vide Parecer Jurídico 2171578 (SEI 0000192-53.2021.5.10.8000); e Itens 9 e 10 do TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES - LEI 14.133/2021 - AGU ([LINK](#)).

Fundamento: Art. 23, §§2º, 5º e 6º, da NLLC; IN 91/2022 - SEGES/ME c/c Decreto nº 7.983/2013.

6.5.2 - TRATANDO-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SCMOE):

6.5.2.1 - OS CONTRATOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS ESTÃO ACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS MAIS ATUALIZADAS DA CONTRATAÇÃO (OBSERVADA A ÚLTIMA REPACTUAÇÃO)? INDIQUE OS DOCUMENTOS SEI.

6.5.2.2 - FOI REALIZADA PESQUISA DE MERCADO PARA DEFINIÇÃO DOS VALORES A SEREM RESERVADOS PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PASSAGENS, ENTRE OUTROS? INDIQUE OS DOCUMENTOS QUE MATERIALIZAM AS PESQUISAS, OBSERVADAS AS REGRAS DE SINALIZAÇÃO, BEM COMO AS RESPECTIVAS PLANILHAS.

ORIENTAÇÕES:

6.6 - DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

A **definição da versão final e oficial do orçamento estimado da contratação**, pautada na pesquisa de preços delineada neste ETP, mas sem prejuízo de eventuais ampliações e/ou aperfeiçoamentos, **será materializada em planilha padronizada**, que constituirá apêndice do Termo de Referência da futura contratação, tudo em observância aos requisitos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) descrição do **objeto** a ser contratado;
- b) identificação do(s) agente(s) **responsável(is) pela pesquisa**;
- c) caracterização das **fontes consultadas**;
- d) série de **preços coletados**;
- e) método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;
- f) justificativas para a **metodologia** utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

- g) **memória de cálculo** do valor estimado e **documentos** que lhe dão suporte;
- h) justificativa da **escolha dos fornecedores**, no caso da pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores;
- i) a **data de elaboração (conclusão) do orçamento estimado**.

ORIENTAÇÕES:

Não alterar o texto. Servirá como padrão para todos os casos.

Obs: Como regra, com base na Pesquisa de Preços realizada pela UR, a DIAQS procede a definição oficial do Orçamento Estimado da Contratação, mediante o lançamento dos preços coletados em planilha própria e aplicação da metodologia incidente. Todavia, o SECOP pode dispensar tal atuação da DIAQS, delegando tal incumbência à Unidade Responsável, caso esta possua elevada capacidade e autonomia técnica e em matéria de licitação e contratos, como medida de eficiência administrativa (art. 9º, II, da Portaria da Presidência nº 144/2023).

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Embora o ETP pareça um documento linear, não há problema em revisitar e ajustar os tópicos anteriormente elaborados. Por vezes, quando do levantamento de mercado, observa-se novas possibilidades ou variáveis, que podem demandar a reanálise dos requisitos até então exigidos. Igualmente, quando da estimativa de valor, pode-se observar que determinadas exigências elevam muito os custos, também demandando uma reanálise. Assim, não há problema que o ETP acabe apresentando um histórico do que se queria inicialmente, e depois o que se entendeu possível, diante das variáveis que foram sendo identificadas durante o estudo. Na verdade é até recomendável que assim o seja, pois confere maior coerência e credibilidade ao estudo realizado, visto que raramente temos, de pronto, todas as respostas e melhores soluções prontas.

7.1 - DENTRE AS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS, QUAL SE REVELA A MAIS APTA A ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO?

Contratação de empresa especializada // da empresa XXXXXX, com uso do procedimento auxiliar de **Sistema de Registro de Preços // Credenciamento**, para o fornecimento // o fornecimento contínuo // a prestação de **serviços não continuados ou por escopo // serviços continuados sem mão de obra exclusiva // serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra** // de xxxx [DESCREVER O OBJETO].

	GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	PEDIDO MÍNIMO	PEDIDO MÁXIMO
GLOBAL	1	1					
		2					
	2	3					
		4					
	3	5					
		6					
	4	7					
		8					
	...	9					
		...					

ORIENTAÇÕES:

- Informe de forma **clara e objetiva** qual solução foi escolhida pela Administração para resolver o problema ou atender à demanda apresentada.
- A resposta deve conter **descrição resumida do objeto**, alinhada com a necessidade identificada (ex: contratação de serviço continuado, aquisição de sistema informatizado, locação de equipamentos etc.).
- Justifique a escolha em comparação com as demais opções analisadas nos itens anteriores (especialmente o item 5).
- É importante que a justificativa mostre a **aderência da solução ao problema identificado**, conforme os princípios da eficiência e economicidade.

***Exemplo:** Optou-se pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos com fornecimento de mão de obra e equipamentos. A solução se mostra a mais apta por reunir, em um mesmo contrato, os recursos humanos e tecnológicos necessários para alcançar o objetivo da Administração com agilidade e segurança da informação.*

7.2 - DETALHE AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS PARA A ESCOLHA DA SOLUÇÃO.

ORIENTAÇÕES:

- Apresente os motivos **técnicos** (ex: padronização de equipamentos, integração com sistemas existentes, facilidade de operação) e **econômicos** (ex: melhor relação custo-benefício, menor custo de manutenção, pagamento por demanda) que justificam a escolha.
- Use comparações, se possível, com soluções similares já utilizadas, contratações anteriores, benchmarking com outros órgãos ou resultados de pesquisa de mercado.

***Exemplo:** A escolha se baseia em critérios técnicos, como compatibilidade com o sistema de protocolo eletrônico institucional, e em critérios econômicos, como o menor custo por página digitalizada, verificado na análise comparativa de cotações. A contratação da solução completa evita gastos adicionais com compra de equipamentos e contratação separada de mão de obra.*

- Indique também se a solução oferece ganhos indiretos, como redução de retrabalho, de passivos administrativos ou de consumo de insumos.

7.3 - NO CASO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR ESCOLHA JUSTIFICADA DO FORNECEDOR (DISPENSAS, EXCETO PEQUENO VALOR, E INEXIGIBILIDADES), APRESENTE AS JUSTIFICATIVAS PARA TAL ESCOLHA, BEM COMO INDIQUE O ENQUADRAMENTO LEGAL E DEMONSTRE O CUMPRIMENTO/ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECIAIS EXIGIDOS NO RESPECTIVO DISPOSITIVO LEGAL?

ORIENTAÇÕES:

Atentar que, nas hipóteses de contratação direta por escolha justificada do fornecedor (dispensas, exceto pequeno valor, e inexigibilidades), neste momento já deverá ser indicado o fornecedor escolhido, bem como apresentadas todas as justificativas gerais e específicas incidentes, conforme a hipótese de enquadramento legal da contratação direta proposta.

Exemplo: Contratação de serviços de manutenção de veículo diretamente na concessionária durante o período de garantia; a) justificar a(s) concessionárias escolhida(s) [art. 72, VI, NLLC]; b) indicar o dispositivo legal incidente: Art. 75, IV, "a", da NLLC; c) demonstrar o cumprimento dos requisitos especiais: "necessários à manutenção de equipamentos", "adquiridos do fornecedor original desses equipamentos", "durante o período de garantia técnica" e "condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia".

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO)

ORIENTAÇÕES:

A definição do nível de parcelamento ou não do objeto é essencial para a especificação no TR do Critério de Julgamento que será adotado na Fase de Seleção do Fornecedor da licitação.

Para as justificativas de parcelamento ou não do objeto serem válidas, necessário abordar ao menos um dos elementos referenciais previstos nos arts. 40 e 47 da NLLC (todos elementos de via dupla, pois aptos a justificar o parcelamento ou não conforme o enquadramento ou não do caso concreto ao respectivo dispositivo legal):

Art. 40 (...) b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Art. 47 (...) II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

8.1 - NO CASO DE PARCELAMENTO DO OBJETO (POR ITEM)

8.1.1 - JUSTIFIQUE-O:

ORIENTAÇÕES:

Informar de forma clara por que o parcelamento por item é adequado, demonstrando que a divisão do objeto é tecnicamente viável e economicamente vantajosa, conforme arts. 40, §2º, e 47 da Lei nº 14.133/2021.

8.1.2 - O LEVANTAMENTO DE MERCADO DEMONSTRA SER CARACTERÍSTICA DE MERCADO O ATENDIMENTO ITEM A ITEM, SEM RESULTAR PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA, BEM COMO PREJUÍZOS À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Deve-se responder se o mercado pratica o atendimento por item sem prejuízo à economia de escala ou à gestão/fiscalização do contrato. Ex: fornecedores distintos para itens com natureza diferente, sem perda de eficiência.

Dica: Aponte dados da pesquisa de mercado (propostas, sites, contratos públicos etc.) que evidenciem a prática de fornecimento individualizado por empresas distintas.

8.2 - NO CASO DE PARCIAL PARCELAMENTO DO OBJETO (POR GRUPO DE ITENS)

8.2.1 - JUSTIFIQUE-O:

ORIENTAÇÕES:

Explicar por que a divisão por grupo de itens (e não por item individual) é tecnicamente viável e economicamente vantajosa. Exemplos: afinidade técnica entre itens, facilidade logística, racionalização da fiscalização etc.

8.2.2 - O LEVANTAMENTO DE MERCADO DEMONSTRA SER CARACTERÍSTICA DE MERCADO O ATENDIMENTO PELAS EMPRESAS DE TODOS OS ITENS DE CADA RESPECTIVO GRUPO SIMULTANEAMENTE, SEM RESULTAR EM DESPROPORCIONAL RESTRIÇÃO À COMPETIVIDADE? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Demonstrar que os fornecedores, usualmente, fornecem os itens agrupados, sem prejuízo à competitividade.

Atenção: Essa modalidade exige também que se demonstre a **vantagem técnica e econômica** e a **inviabilidade de adjudicação por item**, nos termos do art. 82, §1º da NLLC.

8.3 - NO CASO DE NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO (GLOBAL)

8.3.1 - JUSTIFIQUE-O:

ORIENTAÇÕES:

É obrigatória a apresentação de justificativa robusta que demonstre que o parcelamento não é tecnicamente viável ou economicamente vantajoso, e que a contratação global trará **ganhos à Administração, sem restringir indevidamente a competitividade** (conforme Acórdão TCU nº 2529/2021 e Instrumento de Padronização da AGU/MGI, p. 28).

8.3.2 - O LEVANTAMENTO DE MERCADO DEMONSTRA SER CARACTERÍSTICA DE MERCADO O ATENDIMENTO PELAS EMPRESAS DE TODOS ITENS GLOBALMENTE AGRUPADOS SIMULTANEAMENTE, SEM RESULTAR EM DESPROPORCIONAL RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Demonstrar que os fornecedores praticam, de forma usual, a entrega de todos os itens de forma conjunta (integrada), e que a contratação global não compromete a competitividade.

Importante: Deve-se evidenciar que não haverá prejuízo à competição, que há vantagem técnica e/ou econômica na adjudicação global e que o mercado está apto a atender integralmente o objeto.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 – QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS COM A CONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Indique de forma clara os **efeitos práticos esperados com a contratação**, como a melhoria de processos, a regularidade de uma atividade essencial, o cumprimento de obrigações legais, entre outros.
- É o “**para que serve a contratação**” – o impacto que se espera no funcionamento do órgão.

***Exemplo:** Com a contratação de empresa especializada para manutenção predial, espera-se garantir a conservação das instalações físicas da unidade, assegurando segurança e continuidade das atividades administrativas.*

9.1.1 – QUE RESULTADOS SÃO ESPERADOS SOB OS CRITÉRIOS DE ECONOMICIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Neste tópico, explique como a contratação contribuirá para reduzir custos, alcançar os objetivos esperados e otimizar os recursos.

- **Economicidade:** redução de gastos ou melhor custo-benefício.
- **Eficácia:** capacidade de atingir os objetivos propostos.
- **Eficiência:** alcance dos resultados com o menor consumo de recursos.
- Mostre como a solução contratada atende a esses três critérios.

Exemplo: A contratação permite atendimento eficaz às demandas de manutenção, com equipe técnica especializada, ao mesmo tempo em que evita desperdícios com contratações esporádicas e reduz falhas operacionais.

9.1.2 – A CONTRATAÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA O MELHOR APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS? DESCREVA COMO A CONTRATAÇÃO AJUDARÁ A RACIONALIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO.

ORIENTAÇÕES:

- Mostre como a contratação libera servidores para outras atividades, evita retrabalho, integra processos, ou reduz a sobrecarga de estruturas internas.
- Inclua eventuais ganhos com reaproveitamento de equipamentos, insumos, espaços, ou orçamentos.

Exemplo: Com a terceirização da digitalização, os servidores anteriormente envolvidos poderão se dedicar a atividades finalísticas da unidade, com redução do tempo médio de tramitação de processos.

9.1.3 – A CONTRATAÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Explique, se for o caso, como o objeto da contratação impacta a prestação de serviços públicos.
- Indique se a contratação melhora o atendimento ao cidadão, aumenta a transparência, assegura continuidade de serviços essenciais, ou viabiliza cumprimento de metas institucionais.
- Justifique mesmo que o impacto seja indireto.

Exemplo: A contratação de intérpretes de Libras para eventos oficiais amplia a acessibilidade e promove a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, em alinhamento com a política de direitos humanos.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

10.1 – QUAIS AÇÕES PRECISAM SER ADOTADAS PREVIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA VIABILIZAR A CONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Descreva quais as providências internas necessárias antes da assinatura do contrato e justifique a sua relevância.
- Se for o caso, liste ações que **devem ser adotadas antes da celebração do contrato**, como obtenção de autorizações institucionais; designação de fiscais e gestores; adequação orçamentária; atualização de sistemas; elaboração de cronogramas internos etc.
- Justifique por que essas ações são necessárias para o **bom andamento da contratação**.
- Se houver providência crítica, ela **deve constar no Mapa de Riscos como fator de risco à contratação** (ex: “falta de adequação do ambiente” → risco de atraso na implantação).

***Exemplo:** Antes da assinatura do contrato, será necessário obter autorização de acesso ao datacenter institucional, sob pena de inviabilizar a instalação do sistema contratado. Essa providência será registrada no Mapa de Riscos e acompanhada em cronograma específico.*

Obs1: Em havendo necessidade de **providências prévias**, o **cronograma deverá ser juntado** ao processo e esta atuação prévia deve ser incluída no **Mapa de Riscos** como um fator de risco ao sucesso da contratação caso não seja implementada a tempo.

10.1.1 – É NECESSÁRIO ADEQUAR O AMBIENTE FÍSICO, TECNOLÓGICO OU ORGANIZACIONAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Explique se a Administração precisará adaptar espaço físico, rede elétrica, sistemas ou processos internos para permitir a implantação da solução
- Avalie se o local ou ambiente precisa de adaptações **físicas, estruturais ou tecnológicas** para receber os bens/serviços contratados.
- Exemplos:
 - Instalação de ar-condicionado para preservar equipamentos,
 - Ampliação de rede elétrica ou lógica,
 - Disponibilização de sala reservada para equipe terceirizada,.
 - Liberação de acesso a sistemas internos.
- Caso não haja necessidade, **declare expressamente** que o ambiente já está adequado.

Exemplo (sim): *Será necessária a instalação de pontos de energia e rede lógica para a equipe terceirizada alocada no almoxarifado.*

Exemplo (não): *A contratação será executada integralmente de forma remota, não exigindo qualquer adaptação prévia do ambiente da Administração.*

10.1.2 – SERÁ PRECISO CAPACITAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Avalie se os servidores que atuarão como fiscais e gestores precisam de **capacitação técnica ou específica**, especialmente em contratos com:
 - grande complexidade técnica,
 - inovação tecnológica,
 - execução descentralizada ou de difícil mensuração,
 - IMR (Instrumento de Medição de Resultados).
- Se necessário, indique o tipo de capacitação e o **prazo estimado para sua realização**.
- Caso não seja necessária capacitação, justifique com base na **experiência prévia da equipe** ou na simplicidade do objeto.

Exemplo (sim): *A fiscalização exigirá conhecimento básico em banco de dados e integração de sistemas, razão pela qual será programado treinamento introdutório para a equipe gestora.*

Exemplo (não): *A equipe fiscal já possui experiência em contratações similares e está plenamente capacitada para atuar na execução contratual.*

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 - HÁ CORRELAÇÃO OU INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Explique se há conexão com outros contratos e por que essa relação é relevante para o sucesso da contratação.
- Verifique se esta contratação:
 - é complementar a outra já existente (ex: contratação de software e posteriormente de suporte técnico),
 - depende de outra para funcionar (ex: fornecimento de equipamento e, depois, treinamento para uso),
 - será executada em paralelo com outra (ex: reforma e aquisição de mobiliário).
- Se houver interdependência, explique sua natureza: técnica, operacional, cronológica ou estratégica.

Exemplo (sim): Esta contratação é complementar ao contrato de aquisição de scanners, já em vigor. O serviço de digitalização de documentos depende do funcionamento desses equipamentos.

Exemplo (não): A contratação não apresenta relação direta com outras demandas da unidade ou contratações em curso.

11.1.1 - SE SIM:

11.1.1.1 - HÁ RISCO DE SOBREPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÕES SIMILARES OU COM MESMO OBJETO (NO CASO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, ISSO REPRESENTA RISCO DIRETO DE FRACIONAMENTO ILÍCITO DE DESPESA)? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE

ORIENTAÇÕES:

Risco de sobreposição ou fracionamento

- Avalie se há risco de contratar mais de uma vez o mesmo objeto, especialmente com **unidades diferentes dentro do órgão**.
- No caso de contratação direta, a duplicidade pode caracterizar fracionamento ilícito de despesa (art. 23 da Lei nº 14.133/2021).
- Consulte o Plano de Contratações Anual (PCA) e outras contratações recentes ou em andamento.

Exemplo (sim): Há risco de sobreposição com contratação semelhante planejada por outra unidade. Será necessário coordenar com a unidade demandante para evitar duplicidade de despesa.

Exemplo (não): A contratação é pontual e não há registros de demandas similares por outras unidades

11.1.1.2 - É POSSÍVEL, MEDIANTE O AGRUPAMENTO DE TAIS CONTRATAÇÕES EM UM SÓ CERTAME, APLICAR A ECONOMIA DE ESCALA OU O REDUZIR O USO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, POR EXEMPLO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Avaliação sobre agrupamento de contratações

- Justifique se seria possível consolidar contratações correlatas em um único processo para otimizar recursos humanos, financeiros ou logísticos.
- Considere se unir esta contratação a outras correlatas traria **economia de escala, redução de processos, diminuição da carga administrativa** ou **otimização de contratos**.
- Pode ser viável nos casos de itens padronizados, serviços homogêneos ou demandas conjuntas.

***Exemplo (sim):** Seria possível agrupar a demanda com outra contratação similar prevista pela Seção de Tecnologia, o que permitiria economia na negociação e redução do tempo de tramitação.*

***Exemplo (não):** Não há outras contratações correlatas em andamento ou previstas que possibilitem agrupamento vantajoso.*

11.1.1.3 - SE A INTERDEPENDÊNCIA FOR CRONOLÓGICA (SUCESSÃO OU CONCATENAÇÃO DE CONTRATAÇÕES PARA ATINGIR UM FIM ESPECÍFICO MAIOR), QUAL CRONOGRAMA OU ORDEM DEVERÁ SER OBSERVADO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Interdependência cronológica entre contratações

- Caso a execução desta contratação dependa de outra anterior ou posterior, defina a **ordem lógica e temporal de implantação**.
- Apresente um **cronograma indicativo** e justifique a sequência de ações necessária para o êxito do projeto.
- Essa ordem deve estar refletida no **Mapa de Riscos**, se aplicável.

***Exemplo:** A contratação dos serviços de migração de dados deve ocorrer após a instalação da infraestrutura de servidores prevista em contrato separado, estimado para ser finalizado até agosto/2025.*

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 – ESTA CONTRATAÇÃO PODE GERAR IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

Identificação dos possíveis impactos ambientais

- Avalie se a contratação **pode afetar o meio ambiente** de forma direta ou indireta, durante sua execução ou após seu encerramento.
- Exemplos de impacto:
 - Geração de resíduos (papel, plástico, equipamentos),
 - Consumo intensivo de energia ou água,
 - Emissão de CO₂ em transporte,
 - Poluição sonora ou visual.
- Mesmo impactos de **baixa intensidade** devem ser descritos, se identificados.

***Exemplo:** A contratação envolve o uso intensivo de papel e deslocamentos de veículos, o que pode gerar resíduos sólidos e emissão de gases.*

***Exemplo (negativo justificado):** Trata-se da contratação de serviço remoto e digital, sem impacto ambiental relevante identificado.*

12.1.1 – QUAIS MEDIDAS SERÃO ADOTADAS PARA REDUZIR OU MITIGAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA CONTRATAÇÃO? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Indique as ações ou exigências que visam **mitigar, compensar ou neutralizar os impactos ambientais** identificados.
- Exemplos de medidas:
 - Exigência de materiais reciclados ou recicláveis,
 - Limitação de embalagens plásticas,
 - Impressão frente e verso,
 - Preferência por fornecedores com selo verde,
 - Digitalização de processos.

***Exemplo:** Será exigido que todos os relatórios sejam entregues digitalmente, e que eventuais impressões utilizem papel reciclado, em frente e verso.*

12.1.2 – AS MEDIDAS ADOTADAS INCLUEM EXIGÊNCIAS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, RACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS E LOGÍSTICA REVERSA, QUANDO APLICÁVEL? JUSTIFIQUE/EXPLIQUE.

ORIENTAÇÕES:

- Especifique se foram previstos requisitos ambientais como consumo eficiente, uso de materiais recicláveis, e destinação adequada de bens e resíduos.

Exemplo: O edital exigirá que os equipamentos fornecidos sejam da categoria “A” no selo Procel de eficiência energética, e a contratada será responsável pela retirada e destinação ambientalmente adequada dos equipamentos substituídos.

Exemplo (não aplicável): Como a contratação envolve exclusivamente a prestação de serviço remoto, não há previsão de consumo significativo de energia ou geração de bens passíveis de logística reversa.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1 – A SOLUÇÃO ESCOLHIDA É VIÁVEL, RAZOÁVEL E ADEQUADA PARA ATENDER À NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO? EXPLIQUE/JUSTIFIQUE

ORIENTAÇÕES:

- Apresente uma conclusão fundamentada sobre a pertinência da contratação com base nas análises técnicas e econômicas realizadas.

Posicionamento conclusivo

- Trata-se da **síntese técnica** do ETP, devendo demonstrar que:
 - a contratação é **necessária**,
 - a solução proposta é **viável** (tecnicamente possível de executar),
 - a contratação é **razoável e justificada** do ponto de vista do interesse público.
- A conclusão deve **amarrar os principais pontos analisados** nos tópicos anteriores (problema, alternativas, riscos, impactos, resultado esperado, sustentabilidade, etc.).

Exemplo (com ressalva): A contratação é viável e atende à necessidade identificada. Contudo, sua efetiva execução depende da adoção das providências descritas no Tópico X, especialmente a adequação do ambiente físico, sob pena de comprometer o cronograma.

Exemplo: Considerando a análise das alternativas de mercado, os resultados pretendidos, os impactos ambientais controláveis e a viabilidade orçamentária da contratação, conclui-se que a solução proposta é adequada, viável e razoável para atender à necessidade institucional de digitalização do acervo físico, contribuindo com a modernização dos processos internos e a eficiência administrativa.

XIV - RESPONSÁVEL

14.1 - UNIDADE RESPONSÁVEL (UNIDADE/SETOR):

14.2 - SERVIDOR RESPONSÁVEL:

14.3 - E-MAIL FUNCIONAL:

14.4 - TELEFONE:

MODELO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - VERSÃO 4 (APROVADA EM 13/10/2025)

0009785-67.2025.5.10.8000

3144098v1